

Nr. 147 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. Juni 1938

R 43 II/1513, Bl. 94 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetz gegen Straßenraub mittels Autofallen.1 Anlage

Der Führer und Reichskanzler hat mir am 20. Juni 1938 – abends – übermitteln lassen, daß es seiner Erwartung entspreche, wenn in dem Prozeß gegen die Brüder Walter und Max Götze gegen beide Beschuldigte auf die Todesstrafe erkannt wird.

Walter Götze ist zweier Morde und mehrerer Raubüberfälle angeklagt. Gegen ihn wird auf die Todesstrafe erkannt werden.

Max Götze ist an den Mordtaten als Mittäter nicht beteiligt, wohl aber an der Aufstellung mehrerer Autofallen und Raubüberfälle.

Nach meiner Auffassung erfordert die Sicherung und das Gerechtigkeitsempfinden des Volkes, daß auch gegen ihn die Todesstrafe verhängt wird.

Nach dem Entwurf des Strafgesetzbuchs wäre die Verhängung der Todesstrafe in doppelter Hinsicht gesichert: durch die Bedrohung des Autofallenraubs und des Mordversuchs mit der Todesstrafe².

Nach geltendem Recht ist das Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. Oktober 1933³ die einzige Vorschrift, auf die die Verhängung der Todesstrafe gestützt werden könnte. Dieses Gesetz läßt jedoch dem Gericht lebenslanges und zeitiges Zuchthaus zur Wahl.

Deshalb habe ich in einem eiligen Bericht vom 21. Juni d. Mts. dem Führer und Reichskanzler den Vorschlag gemacht⁴, die im Entwurf des Strafgesetzbuchs enthaltene Vorschrift gegen Straßenraub mittels Autofallen schon jetzt, und zwar mit rückwirkender Kraft, in Kraft zu setzen⁵. Beide Brüder haben vielfach gemeinsam Autofallen gestellt, um vorüberfahrende Kraftfahrer zu berauben; dies ist auch der Kern der terroristischen Akte, durch die sie die Todesstrafe verdient haben.

Den Entwurf des Gesetzes, den ich dem Führer und Reichskanzler zur Vollziehung im Falle seines Einverständnisses vorgelegt habe, füge ich in Abschrift bei⁶.

Da die Hauptverhandlung gegen die Gebrüder Götze bereits am Freitag, den 24. Juni 1938, ihren Abschluß findet und deshalb das Gesetz sofort verkündet werden muß, hat der Führer meiner Bitte entsprechend angeordnet, daß in diesem Falle davon abgesehen wird, den Entwurf vorher in Umlauf

¹ Reinkonzept: R 3001/21003, Bl. 219 f.; Hauptüberlieferung zum Vorgang ebd. Bl. 216–239. Zu der das Gesetz auslösenden Einzelstrafsache und seinem Stellenwert in der NS-Strafrechtsgeschichte s. GRUCHMANN, Justiz, S. 897–899; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 200 f. (mit weiteren Verweisen).

² Zum revid. Entw. des DStGB vom 7. 6. 1938 vgl. Dok. Nr. 155 u. ö. In ihn war § 453b *Straßenraub mittels Autofallen* neu eingefügt, der lapidar bestimmte: „Wer in räuberischer Absicht eine Autofalle stellt, wird mit dem Tode bestraft.“ QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 2. T. S. 439–501, hier 495. Die Gleichsetzung des Mordversuchs mit der vollendeten Tat folgte aus dem mit der Strafrechtsreform allgemein bezweckten Übergang zum „Willensstrafrecht“; hierzu bereits ARH III, Nr. 26.

³ RGBl. I S. 723; s. ARH I/2, Nr. 224 P. 5.

⁴ Vorausgehender Halbsatz mit Randstrich versehen und Marg. des MD Kritzinger: „ohne Beteiligung der Reichskanzlei.“

⁵ Reinkonzept dieses mit dem vorlieg. Schreiben inhaltlich deckungsgleichen Berichts in R 3001/21003, Bl. 216. Er war vom RJuM mit der Verfügung „Flugpost! Eilboten! Einschreiben!“ am 21. 6. um 17.05 Uhr nach Berchtesgaden abgegangen.

⁶ R 43 II/1513, Bl. 95. Das Gesetz ohne Paragraphenzählung bestand materiell nur aus dem einen Satz des § 453b DStGB-Entw. (o. Anm. 2). Daran schloß sich die Rückwirkungsformel: „Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1936 [!] in Kraft.“

zu setzen, und das Gesetz am 22. Juni 1938 unterzeichnet. Es wird sofort nach Eingang der Urschrift, voraussichtlich noch heute, im Reichsgesetzblatt (Teil I Nr. 96 S. 651) verkündet werden. Hiervon beehre ich mich Kenntnis zu geben; ich bitte auch die übrigen Herren Reichsminister zu unterrichten⁷.

Dr. Gürtner

⁷ Nach Verkündung des *Gesetzes gegen Straßenraub mittels Autofallen* vom 22. 6. 1938 (RGBl. I S. 651; OSTENDORF, Dokumentation, S. 98) unterrichtete Lammers die Reichsminister nachträglich am 24. 6. durch Übersendung einer Abschrift des vorlieg. Schreibens; R 43 II/1513, Bl. 93. Die vom RJuM noch am 23. 6. herausgegebene und in DNB publizierte Pressenotiz wertete den rückwirkenden Vorgriff auf das DStGB als Beweis, „daß das Dritte Reich gegen Autobanditen vom Schlage der Gebrüder Götze mit der vollen Schärfe des Gesetzes einzuschreiten gewillt ist“; R 3001/21003, Bl. 222; R 43 II/1513, Bl. 97; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nrr. 1752, 1781. Am 22. 12. 1938 wies StS Freister die Generalstaatsanwälte an, gegen das „Autobanditentum“ grundsätzlich Anklage vor dem Sondergericht zu erheben; dahinter stand die wiederholte Forderung Hitlers, in diesen Fällen „mit äußerster Energie vorzugehen“; R 3001/21003, Bl. 305 f. Vgl. R. FREISLER, Gedanken zum Gesetz gegen das räuberische Stellen von Autofallen, in: DJ 1939, S. 34–39. Allein bis 1. 4. 1939 verhängten die Sondergerichte acht Todesurteile aufgr. des AutofallenG; GRUCHMANN, Justiz, S. 952 Anm. 40.

Zitierhinweis

Nr. 147 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d147>